



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS**

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL



CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL

A Diretoria Administrativa e Financeira respondendo cumulativamente pela Presidência do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 11, X, da Lei Municipal nº 6.056/2005:

CONSIDERANDO a consagração do princípio da moralidade como fundamento da atuação pública, conforme art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que os habitantes do Município de Guarulhos têm direito à atuação pública guiada pela moralidade, nos termos do art. 8º, II, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, par. único, do Decreto Municipal nº 35.459/2019, que estabelece o Código de Conduta e Ética Profissional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal, regulamenta sobre o conflito de interesse, institui a Comissão de Ética e dá outras providências correlatas;

CONSIDERANDO a necessidade de preparar e orientar os agentes públicos em suas atividades profissionais com a finalidade de ter conhecimento e clareza das normas e condutas éticas voltadas, primordialmente, ao cumprimento das tarefas e exercício de suas funções;

CONSIDERANDO a possibilidade de prevenir condutas incompatíveis com a moralidade pública e administrativa, garantindo a atuação ética que a sociedade espera dos agentes públicos;

CONSIDERANDO que a instituição de Código de Ética constitui, também, fator elevado de segurança para os agentes públicos em sua atuação;

CONSIDERANDO que o Instituto é regido pela missão de gerir o regime próprio de previdência e assistência à Saúde, pela visão de ser reconhecido pelos servidores, pensionistas e demais beneficiários pela excelência na gestão previdenciária e assistência à saúde e pelos valores de ética, transparência, eficiência, eficácia e visão sistêmica.

ESTABELECE O CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF



CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF o presente Código de Conduta e Ética Profissional, compreendendo normas de conduta funcional, de educação ética e de prevenção à corrupção.

§ 1º O Código de Conduta e Ética Profissional do IPREF é aplicável a todos os agentes públicos, assim entendidos os servidores e servidoras públicas do Instituto e aqueles e aquelas cedidos pela Administração Pública de quaisquer outros entes federativos, os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, os membros do Comitê de Investimentos, as pessoas físicas ou jurídicas contratadas e os prestadores e prestadoras de serviço.

§ 2º Todos os agentes públicos, em especial os ocupantes de cargos de direção, aderem automaticamente, desde a investidura, aos deveres éticos previstos neste Código de Ética, sem prejuízo de outros que decorram de normas constitucionais e infraconstitucionais.

§ 3º O presente Código de Conduta e Ética Profissional será publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no site do Instituto.

§ 4º Será dado conhecimento do presente Código de Conduta e Ética Profissional a todos os mencionados no caput.

Art. 2º São objetivos do Código de Conduta e Ética Profissional do IPREF:

- I – criar cultura e clima organizacionais pautados na ética, dignidade e respeito ao serviço público
- II - assegurar a clareza das normas de conduta de modo que o cidadão possa exercer controle e fiscalização da atuação da administração pública municipal;
- III – auxiliar os agentes públicos na tomada de decisão ética cotidiana;
- IV - difundir os princípios éticos, prevenindo condutas incompatíveis com a moralidade público-administrativa;
- IV – garantir o respeito ao patrimônio público e seu relacionamento com os cidadãos;
- V - garantir a realização da missão, da visão e dos valores do IPREF;



Art. 3º A conduta do agente público terá como princípios e valores:

- I - ética;
- II - lealdade;
- III - observância às normas legais e regulamentares;
- IV - respeito ao meio-ambiente e à dignidade da pessoa humana;
- V - transparência, integridade, impessoalidade, dignidade e decoro no exercício de suas funções;
- VI - legalidade, eficiência, boa-fé, presteza e iniciativa;
- VII - compromisso com o interesse público, responsabilidade, assiduidade e pontualidade;
- VIII - conduta compatível com a moralidade pública;
- IX - urbanidade;
- X - intolerância à prática de qualquer tipo ou espécie de assédio; e
- XI - visão sistêmica.

CAPÍTULO II

DOS DEVERES, DAS VEDAÇÕES E DA ATIVIDADE POLÍTICO-ELEITORAL

Seção I

Dos deveres

Art. 4º São deveres dos agentes públicos, além daqueles previstos na legislação pertinente:

- I - desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público;
- II - exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento procurando minimizar situações que possam atrasar ou impedir a realização das atividades;
- III - ser honesto, leal e justo;
- IV - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos;
- V - ser gentil, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, valorizar e promover ambiente de trabalho harmonioso, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou discriminação em razão de raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social;



- VI - ter respeito à hierarquia administrativa;
- VII - representar contra qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, comunicando imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;
- VIII - ser assíduo e frequente ao serviço;
- IX - manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho;
- X - participar de estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por finalidade a realização do interesse público;
- XI - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo, emprego ou função pública, utilizando uniformes quando assim for determinado ou quando a natureza do cargo o exigir;
- XII - manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão em que exerce suas funções, inclusive quanto às normas éticas;
- XIII – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, buscando capacitações adequadas e regulares, bem como disseminar o conhecimento obtido em treinamentos profissionais;
- XIV - observar os preceitos da Política de Segurança da Informação;
- XV - cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo, emprego ou função, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem;
- XVI - facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito;
- XVII - assegurar o direito fundamental de acesso à informação, considerando a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção;
- XVIII - manter o sigilo de informações privilegiadas, assim entendidas as mencionadas no art. 11, II, deste Código e as classificadas nos termos do Decreto Municipal nº 36.140/2019, obtidas em função do desempenho das atividades laborativas, inclusive no que digam respeito a questões afetas à saúde;
- XIX – garantir a proteção dos dados pessoais, na forma da Lei Federal nº 13.709/2018, em especial restringindo o tratamento dos dados apenas aos necessários ao atendimento da finalidade pública;
- XX - divulgar a existência deste Código de Conduta e Ética Profissional a todos os agentes públicos de seu local de trabalho, estimulando o seu integral cumprimento;



XXI - denunciar quaisquer agentes públicos, incluídos os superiores hierárquicos e da alta administração, contratantes, interessados e outros que visem obter favores ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas; e

XXII - exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, de forma a não contrariar os legítimos interesses dos cidadãos.

Art. 5º É dever da Presidência do Instituto:

I - assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética Pública prevista no art. 20 desta Instrução Normativa cumpra suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano;

II - conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública; e

III - supervisionar a observância do Código de Conduta e Ética Profissional e comunicar para a Comissão de Ética Pública quaisquer situações que possam configurar descumprimento de suas normas.

Seção II

Das vedações

Art. 6º São vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas, além das previstas na legislação:

I - ser conivente com erro ou infração a este Código de Conduta e Ética Profissional ou legislação correlata à Administração Municipal;

II - deixar, sem justa causa, de observar os prazos legais, administrativos ou judiciais;

III - retardar qualquer prestação de contas inerentes a seu cargo ou função;

IV - utilizar sua função ou prerrogativa em situações que configurem abuso de poder, excesso de poder, desvio de finalidade ou práticas autoritárias;

V - alterar ou deturpar documentos, independentemente de sua classificação, produzidos ou custodiados pela Administração Pública Municipal;

VI - fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio ou de outrem;



- VII - apresentar-se sob efeito de substâncias alcoólicas e ou entorpecentes no serviço, ou em situações que comprometam a imagem institucional do IPREF e do serviço público municipal;
- VIII - recusar-se, sem justificativa, a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento, ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
- IX - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de suas funções ou para influenciar outro agente público com a mesma finalidade;
- X - prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;
- XI - iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento do serviço público;
- XII - permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os cidadãos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;
- XIII - desviar servidor público para atendimento de interesse particular;
- XIV – facilitar ou permitir a vinculação do IPREF com empresas e/ou intermediários, pessoas físicas ou jurídicas, com condenação transitada em julgado por crimes cibernéticos e contra a honra em decorrência de propagação de matérias de desinformação ou divulgação de notícias falsas;
- XV - retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;
- XVI - fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
- XVII - praticar compra e venda de bens ou serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal de expediente;
- XVIII - deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento de suas atividades profissionais;
- XIX - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato;
- XX - exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público.

Seção III



Das atividades de natureza político-eleitoral

Art. 7º Os agentes públicos poderão participar de eventos de natureza político-eleitoral, como convenções e reuniões de partidos políticos, comícios e manifestações públicas autorizadas em lei, fora de seu horário normal de trabalho.

Art. 8º A participação em atividades de natureza político-eleitoral não poderá resultar em prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos públicos de qualquer espécie ou de outros agentes públicos, salvo exceções previstas em lei.

Art. 9º Aos agentes públicos é vedado valer-se de viagens de trabalho para participar de eventos político-eleitorais.

Art. 10. Os agentes públicos não poderão praticar ato de gestão visando sua promoção pessoal com fins de obter vantagem eleitoral em detrimento do interesse público.

Art. 11. Havendo possibilidade de conflito de interesse entre a atividade político-eleitoral e a função pública, os agentes públicos deverão abster-se de participar daquela atividade ou requerer seu afastamento do cargo.

Seção IV

Do conflito de interesses

Art. 12. Para os fins do disposto neste capítulo, considera-se:

I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública; e



II - informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do IPREF que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.

Art. 13. O ocupante de cargo, emprego ou função do IPREF deve agir de modo a prevenir ou impedir possível conflito de interesses e a resguardar informação privilegiada.

§ 1º Cabe à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria-Geral do IPREF a resposta de consultas sobre a existência ou não de conflito de interesses.

§ 2º A consulta será encaminhada à Comissão de Ética Pública prevista no art. 24, do Decreto Municipal nº 35.459/2019, quando o potencial conflito de interesses também afetar o Município.

§ 3º A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro.

Art. 14. Configura conflito de interesses o exercício de atividades por agente público que contrarie o interesse público e beneficie interesses particulares, em especial:

I - a prestação de serviços à pessoa física ou jurídica ou manutenção de vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou coletiva do IPREF ou do Município, em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado;

II – a atuação, ainda que informal, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

III - o uso de influência, de forma direta ou indireta, cujo agente tenha acesso em razão do cargo, para benefício privado próprio ou de outrem;

IV - o uso ou vazamento seletivo de informação sigilosa, em proveito próprio ou de outrem, à qual o agente tenha acesso em razão do cargo;

V - a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, da autoridade nomeante em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta;



VI - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão;

VII - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas; e

VIII - prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado.

Parágrafo único. A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento direto ou por meio de terceiros de qualquer ganho ou retribuição pelo agente público.

Art. 15. É vedada ao agente público a aceitação de presentes, benefícios ou vantagens, exceto as decorrentes de premiações.

Parágrafo único. Não se consideram presentes para os fins deste artigo os brindes que não tenham valor comercial ou que sejam distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o valor de 30 UFGs.

Art. 16. Os agentes públicos não poderão receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua integridade ou honestidade.

Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, na condição de titular do cargo ocupado, desde que informada eventual remuneração à Controladoria-Geral do IPREF, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, que não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade pública da alta administração.

Art. 17. Os agentes públicos poderão prevenir a ocorrência de conflito de interesses adotando uma ou mais das seguintes providências:



I - encerrar a atividade externa ou licenciar-se do cargo público ou função pública, enquanto perdurar a situação passível de suscitar conflito de interesses;

II - transferir bens e direitos, a qualquer título, que integram o seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar conflito de interesses; e

III - na hipótese de conflito de interesses específicos e transitórios, comunicar a ocorrência ao superior hierárquico ou aos demais membros de órgão colegiado de que faça parte, em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da discussão do assunto.

Art. 18. Configura conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego no âmbito do Instituto:

I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e

II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral do IPREF:

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;

b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;

c) celebrar com o IPREF contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente; ou

d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante o IPREF ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego.

Art. 19. Os agentes públicos indicados no art. 1º, § 1º deste Código, mesmo que licenciados ou afastados, deverão:

I - enviar ao setor competente, anualmente, a declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de pessoas nas condições do inciso VI, do artigo 13, que possam causar conflito de interesses; e



II - comunicar ao Departamento de Pessoal o exercício de atividade privada ou o recebimento de propostas de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, estendendo-se esta obrigação ao período a que se refere o inciso II, do artigo 12, deste Código.

CAPÍTULO III

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO-AMBIENTE

Art. 20. Além dos constantes do art. 4º deste Código, são deveres dos agentes públicos:

- I – valorizar e promover ambiente de trabalho harmonioso, primando por atitudes positivas de respeito pelas pessoas, a fim de evitar práticas que possam configurar qualquer tipo de assédio ou discriminação, comunicando a ocorrência de eventuais situações às autoridades competentes;
- II - zelar pelo uso correto e eficiente do patrimônio institucional, adotando práticas de economicidade e sustentabilidade; e
- III - desempenhar suas atividades com responsabilidade social, privilegiando a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e com responsabilidade ambiental, combatendo o desperdício de recursos materiais.

CAPÍTULO IV

DA COMISSÃO DE ÉTICA

Seção I

Da implementação

Art. 21. A Comissão de Ética Pública do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF será instituída pela Presidência do Instituto por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município.



Art. 22. A Comissão de Ética Pública será integrada por três membros titulares e três membros suplentes, todos integrantes do quadro de pessoal do IPREF, titulares de cargos efetivos e estáveis, nomeados pela Presidência após indicação nos seguintes termos:

§ 1º Competirá a cada uma das seguintes unidades indicar à Presidência um membro titular e seu suplente:

I – Controladoria Geral;

II – Procuradoria Autárquica; e

III – Conselhos Administrativo e Fiscal.

§ 2º Os Conselhos Administrativo e Fiscal farão as indicações por consenso entre os Colegiados.

§ 3º Os membros da Comissão de Ética Pública devem preencher os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados, para mandatos de dois anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.

§ 4º Para a formação da primeira Comissão de Ética Pública, os mandatos terão as seguintes durações, vedada a recondução:

I – indicados da Controladoria Geral – 1 ano e 6 meses;

II – indicados da Procuradoria Autárquica – 1 ano e 9 meses;

III – indicados dos Conselhos Administrativo e Fiscal – 2 anos.

Seção II

Das competências

Art. 23. Compete à Comissão de Ética Pública na execução das suas atividades:

I - atuar como instância consultiva da Presidência do Instituto em matéria de ética pública;

II - administrar a aplicação do Código de Conduta e Ética Profissional, devendo:

a) submeter à Presidência do Instituto medidas para seu aprimoramento;

b) eliminar dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas estabelecidas neste dispositivo, deliberando sobre casos omissos;

c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas por agentes públicos a ele submetidos; e



d) recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética, disciplina e prevenção ao conflito de interesses.

III – fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos agentes públicos, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do agente público;

IV - orientar e aconselhar sobre ética profissional no serviço público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público;

V - avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configuram conflito de interesses e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do conflito;

VI - manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesses nas consultas a ela submetidas;

VII - autorizar o ou a ocupante de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Municipal a exercer atividade privada, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou sua irrelevância;

VIII - dispensar a quem haja ocupado cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Municipal de cumprir o período de impedimento a que se refere o inciso II, do artigo 17 desta Instrução Normativa, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou sua irrelevância;

IX - aprovar o seu regimento interno;

X - escolher o seu Presidente; e

XI - aplicar as medidas cabíveis após a constatação de não atendimento ao disposto neste Decreto.

§ 1º A Comissão contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Controladoria Geral, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.

§ 2º A atuação no âmbito da Comissão de Ética Pública não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.

Seção III

Das atividades

Art. 24. Os trabalhos da Comissão de Ética Pública devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios:



- I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;
- II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar;
- e
- III - independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste dispositivo.

Art. 25. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da Comissão de Ética Pública, visando à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico do Instituto.

Art. 26. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta e Ética Profissional será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, em processo administrativo aberto especificamente para esse fim, notificando-se o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa.

§ 2º A Comissão de Ética Pública poderá requisitar os documentos que entender necessários à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista.

§ 3º Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação novos elementos de prova, após a manifestação referida no caput deste artigo, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

§ 4º Concluída a instrução processual, a Comissão de Ética Pública proferirá decisão conclusiva e fundamentada.

§ 5º Se a conclusão for pela existência de falta de ética, a Comissão de Ética Pública tomará as seguintes providências, no que couber:

- I - encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso;
- II - encaminhamento, conforme o caso, para a Presidência para o exame de eventuais transgressões disciplinares; e



III - recomendação de abertura de procedimento administrativo disciplinar, se a gravidade da conduta assim o exigir.

Art. 27. Será mantido com a chancela de “reservado”, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.

§ 1º Concluída a investigação e após a deliberação da Comissão de Ética, os autos do procedimento deixarão de ser reservados.

§ 2º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.

§ 3º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão de Ética Pública, depois de concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados.

Art. 28. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto da Comissão de Ética Pública, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.

Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor.

Art. 29. A Comissão de Ética não poderá deixar de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando omissão deste Código de Conduta e Ética Profissional, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros aplicáveis.

Art. 30. A Comissão de Ética Pública, sempre que constatar a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.



Art. 31. As decisões da Comissão de Ética Pública, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa, com a omissão dos nomes dos investigados para a posterior divulgação por canais de transparência.

Art. 32. Os trabalhos na Comissão de Ética são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.

Art. 33. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pela Comissão de Ética.

§ 1º Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput deste artigo, a Comissão de Ética adotará as providências legais cabíveis, conforme legislações municipais vigentes.

§ 2º As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pela Comissão de Ética.

Art. 34. A infração de natureza ética cometida por membro da Comissão de Ética Pública será apurada pela própria Comissão de Ética Pública, com impedimento do investigado, e revista pela Presidência.

Art. 35. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública.

§ 1º O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos.

§ 2º A anotação deverá ser retirada do banco de dados mencionado no *caput* após o transcurso do prazo de dois anos ou, no caso de conduta que também configure infração funcional prevista na Lei Municipal nº 1.429/1968, a critério da Comissão de Ética Pública, no prazo prescricional previsto na para a respectiva infração.



§ 3º Para fins de aplicação do § 2º deste artigo, a Comissão de Ética Pública deverá pronunciar-se sobre o enquadramento da conduta dentre as previstas na Lei Municipal nº 1.429/1968.

Art. 36. As medidas aplicáveis pela Comissão de Ética ao agente público nos casos de descumprimento deste dispositivo estão elencadas nas disposições finais e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do investigado.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho deverá ser acompanhado da assinatura de termo de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta e Ética Profissional do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF.

Art. 38. Compete aos órgãos integrantes da estrutura básica do Instituto:

- I - observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;
- II - garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão de Ética Pública cumpra com suas atribuições; e
- III - atender com prioridade às solicitações da Comissão de Ética Pública.

Art. 39. As solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pela Comissão de Ética Pública devem receber tratamento prioritário, ressalvados casos de preferência previstos em lei.

§ 1º Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput deste artigo, a Comissão de Ética Pública adotará as providências legais cabíveis, conforme legislações municipais vigentes.

§ 2º As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pela Comissão de Ética Pública.



Art. 40. As normas deste dispositivo aplicam-se, no que couber, aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no artigo 1º, § 1º deste Código ainda que em gozo de licença ou em período de afastamento.

Art. 41. As disposições deste Código deverão ser observadas também no período de cumprimento do estágio probatório.

Art. 42. Os preceitos relacionados neste Código não substituem os deveres e vedações constantes em outras legislações, em especial, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Guarulhos e na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 43. Além das medidas e penalidades impostas em outras legislações, a violação do disposto neste Código acarretará as seguintes medidas:

- I – advertência verbal em caso de descumprimento dos deveres previstos no art. 4º deste Código;
- II – censura ética no caso de reincidência ou na hipótese de prática de conduta vedada prevista no art. 5º deste Código.

Art. 44. Este Código entrará em vigor na data de sua publicação.